



Nr. 126 Kabinettsitzung vom 18. Februar 1929, 16.30 Uhr im Reichstag¹

R 43 I/1435 , Bl. 369-372

Anwesend: Müller, Severing, Hilferding, Curtius, Wissell, Koch-Weser, Groener, Schätzel, Dietrich; StS Pünder, Meissner, Weismann, Popitz, Gutbrod; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden; MinR Wehrmann; Referent Pohl; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstag

[Tagesordnung]

1. *Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15. September 1923.*
2. *Aufhebung von Verordnungen auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung.*
3. *Hoheitsanordnungen. [...]*

1. Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15. September 1923.

2. Aufhebung von Verordnungen auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung.

Die Erörterung der beiden Punkte wurde verbunden.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Sachverhalt vor. Er schlug vor, unter Berücksichtigung eines Abänderungsantrages des Reichsministers der Justiz auf den von den Abgeordneten Everling, Graf Westarp und Genossen eingebrachten Antrag – Reichstagsdrucks. IV. Wahlperiode Nr. 613 –² einer Erklärung etwa folgenden Inhalts zuzustimmen:

„Die Reichsregierung prüft zur Zeit sämtliche noch in Kraft befindliche, auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung erlassenen Verordnungen daraufhin, ob sie dem Herrn Reichspräsidenten die Aufhebung aller dieser Verordnungen vorschlagen kann. Gegen den ersatzlosen Fortfall einiger in diesen Verordnungen enthaltenen Bestimmungen, zu denen auch die Bestimmung über die Steuersabotage in der Verordnung vom 15. September 1923 gehört, bestehen in den zuständigen Ressorts noch Bedenken. Die Verhandlungen hierüber sind noch nicht abgeschlossen. Da beabsich-

¹ Das Plenum behandelte am 18. 2. die Kleinrentnerfürsorge (RT-Bd. 424, S. 1155 ff.).

² Siehe RT-Bd. 431. – Die DNVP hatte verlangt, daß die VO vom 15.9.23 (Nichterfüllung der Steuerpflicht, Zurückhaltung von Lebens- und Futtermitteln) aufgehoben werde. Nach Ansicht des RFM war jedoch die VO erst dann aufzuheben, wenn der Absatz über Steuersabotage durch § 170 des Entwurfs eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs ersetzt worden sei (Kabinettsvorlage des RIM vom 30.1.29; R 43 I/2701 , Bl. 140 f.).

tigt ist, die Aufhebung aller noch bestehenden Verordnungen dieser Art gleichzeitig auszusprechen, erscheint es zweckmäßig, daß zunächst die von der Reichsregierung in Angriff genommene Prüfung der Gesamtbereinigung dieser Frage abgeschlossen und nicht eine einzelne Verordnung herausgegriffen wird. Die Reichsregierung bittet daher, den vorliegenden Antrag abzulehnen.“

Der *Reichswirtschaftsminister* sprach sich gegen einen grundsätzlichen Beschluß des Reichskabinetts aus, dem Herrn Reichspräsidenten die Aufhebung sämtlicher auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung erlassenen Verordnungen vorzuschlagen. Erst müsse in Ressortbesprechungen die Frage geklärt werden, für welche Verordnungen Ersatz geschaffen werden solle. Vor allem gegen die Aufhebung der Stillelegungsverordnung seien nicht nur aus Kreisen der Wirtschaft, sondern auch von verschiedenen Ländern schwerwiegende Bedenken geäußert worden. Es sei jedenfalls am besten, zunächst die Verabschiedung des Strafgesetzentwurfs abzuwarten, der in gewisser Beziehung Ersatz schaffen werde³.

Der *Reichskanzler* sprach sich für Aufhebung der auf Grund des Artikels 48 erlassenen Verordnungen aus. Aus rechtlichen Gründen sei es nicht zu verantworten, die Verordnungen noch länger bestehen zu lassen.

Der *Reichsminister des Innern* äußerte sich in demselben Sinne.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß die sogenannte Steuersabotage-Bestimmung für ihn von entscheidender Bedeutung sei. Hierfür müsse er bei Aufhebung der Verordnung vom 15. September 1923 einen entsprechenden Ersatz verlangen.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß mit der Verabschiedung des Entwurfs des Strafgesetzbuches noch nicht so bald zu rechnen sei. Es sei daher besser, einen etwa erforderlichen Ersatz der Steuersabotage-Bestimmung in einem besonderen Gesetz, beziehungsweise in einer Verordnung, zu schaffen, und die Verabschiedung des Strafgesetzentwurfs nicht abzuwarten.

Staatssekretär Dr. Weismann führte aus, daß die preußische Regierung es dankbar begrüßen werde, wenn sämtliche auf Grund des Artikels 48 erlassenen Verordnungen aufgehoben würden.

Das *Reichskabinett* faßte folgenden Beschluß:

zu 1. Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15. September 1923

dem Reichsminister des Innern zu empfehlen, die von ihm entworfene Erklärung wie folgt zu fassen: „Die Reichsregierung ist grundsätzlich bereit, dem Herrn Reichspräsidenten zu empfehlen, sämtlich noch in Kraft befindlichen auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung erlassenen Verordnungen aufzuheben. Gegen den ersatzlosen Fortfall einiger in diesen Verordnungen enthaltenen Bestimmungen, zu denen auch die Bestimmung über die Steuersabotage in der Verordnung vom 15. September 1923 gehört, bestehen bei den zuständigen Ressorts noch Bedenken. Die Reichsregierung prüft zur Zeit, wie durch den Erlaß gesetzlicher Bestimmungen oder durch andere geeignete Maßnahmen diesen Bedenken Rechnung getragen werden kann. Die Verhandlungen hierüber sind noch nicht abgeschlossen. Da beabsichtigt ist, die Aufhebung aller noch bestehenden Verordnungen dieser Art gleichzeitig auszusprechen, erscheint es zweckmäßig, daß zunächst die von der Reichsregierung in Angriff genommene Prüfung der Gesamtbereinigung dieser Frage abgeschlossen und nicht eine einzelne Verordnung herausgegriffen wird. Die Reichsregierung bittet daher, den vorliegenden Antrag abzulehnen“⁴.

³ Vgl. hierzu Anm. 16 zu Dok. Nr. 14. – Im Gegensatz zum RWiM hatte der RIM die Ansicht vertreten, daß zunächst die VO auf Grund Art. 48 RV aufzuheben seien und dann die Gesetzgebung geprüft werden müsse (Schreiben des RWiM vom 6.10.28; R 43 I/2701, Bl. 125 f.). In seiner Kabinettsvorlage hatte der RIM mitgeteilt, daß er wie mehrere Ressorts und Länder sich gegen einen ersatzlosen Fortfall der VO wende. Die Angelegenheit sei nur durch einen Kabinettsbeschluß darüber zu klären, unter welchen Voraussetzungen dem RPräs. die Aufhebung der VO vorzuschlagen sei. Danach solle geprüft werden, wie die Lücken der Gesetzgebung geschlossen werden könnten (Kabinettsvorlage vom 29.1.29; R 43 I/2701, Bl. 142).

⁴ Der Beschluß ging zunächst dahin, „dem RIM zu empfehlen, in die von ihm entworfene Erklärung folgenden ersten Satz an Stelle des von ihm verlesenen Satzes aufzunehmen: ‚Die RReg. ist grundsätzlich bereit, dem Herrn RPräs. die Aufhebung sämtlicher auf Grund des Artikels 48 der RV erlassenen VO vorzuschlagen, wenn geprüft worden ist, inwieweit Lücken vorhanden sind und dafür Vorsorge getroffen worden ist, daß Ersatz geschaffen wird.‘“ Die endgültige Fassung wurde auf Antrag des RIM vom 27. 2. am

zu 2. Aufhebung von Verordnungen auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung demnach dem Herrn Reichspräsidenten die Aufhebung sämtlicher auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung erlassenen Verordnungen vorzuschlagen, wenn geprüft worden ist, inwieweit Lücken vorhanden sind, und dafür Vorsorge getroffen worden ist, daß Ersatz geschaffen wird. Ressortbesprechungen hierüber sollen alsbald stattfinden ⁵.

3. Hoheitsanordnungen. [...]

16. 3. in das Protokoll eingesetzt (R 43 I/2701, Bl. 158 f.). – Der Antrag der DNVP wurde anlässlich der Beratungen des Haushalts für das RIMin. an den Volkswirtschaftlichen Ausschuß überwiesen (12.6.29; RT-Bd. 425, S. 2335).

⁵ Der RIM übersandte einen Entwurf eines Überleitungsgesetzes und den VOEntw. zur Aufhebung der fortfallenden VO am 17.8.29 (R 43 I/2701, Bl. 185-199). Wegen der Inanspruchnahme des RWiM durch den Young-Plan wurde die Behandlung der Entwürfe zurückgestellt und erst im Mai 1930 wieder aufgenommen (R 43 I/2701, Bl. 205-212).

Zitierhinweis

Nr. 126 Kabinettsitzung vom 18. Februar 1929, 16.30 Uhr im Reichstag in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 430–432 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D126>